

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1088/2530

ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด
นางบุญ ปาลาศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 169, มาตรา 680

หนังสือสัญญาที่ ร. กับจำเลยทำไว้ให้กับโจทก์ว่า หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่โจทก์เข้าค้ำประกันในการที่ร.จะปฏิบัติตามสัญญาขนส่งไม้สักที่ร. ทำไว้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร. กับจำเลยจะร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสิ้นนั้น ไม่ใช่สัญญาค้ำประกันตามป.พ.พ. มาตรา 680 แต่เป็นสัญญาธรรมดาซึ่งต้องบังคับตามข้อตกลงในสัญญา จะนำบทบัญญัติว่าด้วยลักษณะค้ำประกันมาใช้บังคับมิได้อายุความฟ้องร้องจึงต้องนำอายุความทั่วไปมาใช้บังคับตามป.พ.พ. มาตรา 164 คือ 10 ปี โดยอายุความฟ้องร้องเริ่มนับแต่วันที่โจทก์ได้ชดเชยค่าเสียหายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไป

การที่ ร. ผิดสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และไม่ชดเชยค่าเสียหายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การที่โจทก์ไม่ยอมชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวจนโจทก์ถูกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฟ้องในฐานะผู้ค้ำประกันและถูกศาลพิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่โจทก์เสียไปดังกล่าวไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงอันเกิดจากการที่ ร. ผิดสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้

จำเลยขอใช้เงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย.(ที่มา-
ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 และ 14 กุมภาพันธ์ 2512 โจทก์ได้
คำประกัน ร. ต่อดังการอุตสาหกรรมป่าไม้ในการที่ร. จะขนส่งไม้สักให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้จำนวนเงิน 178,000 บาท โดย ร. กับจำเลยตกลงจะขอใช้ค่าเสีย
หายให้โจทก์หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการคำประกันดังกล่าว ต่อมา ร. ผิด
สัญญาและไม่ขอใช้ค่าเสียหายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้จึงฟ้องโจทก์ให้รับผิดชอบในฐานะผู้คำประกัน ในที่สุดศาลจังหวัดอุดรธานีในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 20/2522 ได้พิพากษาให้โจทก์รับผิดชอบใช้เงินแก่องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้รวมต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าทนายรวมเป็นเงิน
245,975.44 บาท ซึ่งจำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 ซึ่งเป็นวันที่
โจทก์ชำระหนี้ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 55,344.54
บาท ขอให้จำเลยใช้เงินจำนวน 301,320.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
จากต้นเงิน 245,975.44 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า ลายมือชื่อผู้คำประกันในหนังสือคำประกัน
ทั้งสองฉบับไม่ใช่ของจำเลย จำเลยต้องรับผิดชอบในวงเงินคำประกันไม่เกิน 58,000
บาท และ 120,000 บาท ตามลำดับค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความที่โจทก์ต้องจ่าย
แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานีจำนวน
35,277 บาท กับดอกเบี้ยจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เพราะไม่เกี่ยวกับการคำ

ประกันฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะร. ผิดสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2511 และวันที่ 1 มิถุนายน 2513 ตามลำดับซึ่งนับแต่วันดังกล่าวถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกิน 10 ปี และโจทก์ได้ทราบว่า ร. ได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2519 แต่ไม่ฟ้องทายาทผู้รับมรดกของ ร. ให้รับผิดภายใน 1 ปี จำเลยขอยกข้อต่อสู้ของทายาทของ ร. ต่อสู้โจทก์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 เพราะโจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจาก ร. ตายไปแล้วถึง 6 ปีเศษและหลังจากวันที่ 14 พฤศจิกายน 2522 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ใช้เงินให้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไปแล้วเป็นเวลาเกิน 1 ปี ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์เพราะหากจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำเลยจะไม่สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยจากทายาทผู้รับมรดกได้เพราะคดีขาดอายุความแล้ว

ก่อนสืบพยานโจทก์ โจทก์แถลงรับข้อเท็จจริงว่า หนังสือคำประกันลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2512 จำนวนเงิน 120,000 บาท เป็นสัญญาที่นายบุญ ปาลาศ คำประกัน ร. ต่อโจทก์ นายบุญ ปาลาศ เป็นคนละคนกับจำเลย คงพิพาทกันเฉพาะหนังสือคำประกันฉบับลงวันที่ 26 มกราคม 2511 จำนวนเงิน 58,000 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 2 จำนวน จำนวนแรก 58,000 บาท จำนวนที่สอง 29,987.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีโดยคิดจากต้นเงินจำนวนแรกนับแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2520 (วันที่โจทก์ถูกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ฟ้องต่อศาลจังหวัดอุดรธานี) และคิดจากต้นเงินจำนวนที่สองตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2522 เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาทแทนโจทก์ด้วย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ 1,000 บาท
แทนโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและโจทก์
จำเลยมิได้อุทธรณ์ฎีกาต่อมาว่าเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2511 โจทก์ได้ทำหนังสือ
สัญญาค้ำประกันนายรัตน์ บุญมาสืบ ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในกรณีที่นายรัตน์
จะปฏิบัติตามสัญญาที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ว่าจ้างให้นายรัตน์ขนส่งไม้สักของ
กลางตามเอกสารหมายเลข 3 และในวันดังกล่าวนั่นเอง นายรัตน์กับจำเลยได้ทำ
หนังสือเอกสารหมายเลข 5 มีข้อความว่าหากโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการค้ำ
ประกันนายรัตน์ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดังกล่าว คนทั้งสองจะร่วมกันชดเชยให้
โจทก์ทั้งสิ้น ต่อมานายรัตน์ผิดสัญญากับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นเหตุให้โจทก์
ถูกฟ้องและแพ้คดี ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ปรากฏตาม
สำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 20/2522 ของศาลจังหวัดอุดรดิตถ์ ปัญหาที่จำเลย
ฎีกาคงมีว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ และจำเลยจะต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ย
ค่าเสียหายและค่าฤชาธรรมเนียมหรือไม่ เพียงใด...เห็นว่า

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

สัญญาค้ำประกันเป็นเรื่องที่ผู้ค้ำประกันผูกพันต่อเจ้าหนี้ที่จะชำระหนี้ให้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ข้อเท็จจริงตามพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่อง ร. กับ จำเลยทำสัญญากับโจทก์ว่าหากโจทก์ได้รับความเสียหายเพราะเหตุที่โจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน ร. ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร. และจำเลยจะยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น จึงเป็นกรณีที่จำเลยแสดงเจตนาผูกพันรับผิดชอบโจทก์โดยตรงข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่มีข้อความว่า หาก ร. ไม่ชำระหนี้ให้โจทก์แล้ว จำเลยจะชำระหนี้แทนดังนี้สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงมิใช่สัญญาค้ำประกันตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 หากแต่เป็นสัญญาธรรมดาชนิดหนึ่ง เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1239/2505 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2522 วินิจฉัยว่าสัญญาดังกล่าวนี้นี้มิใช่สัญญาค้ำประกันจึงนำบทบัญญัติในลักษณะค้ำประกันมาใช้บังคับไม่ได้ เช่น จะขอให้เจ้าหนี้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน (มาตรา 688) หรือลูกหนี้มีทางชำระหนี้ได้และการบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่เป็นการยาก (มาตรา 689) หรือเจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน ย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด (มาตรา 700) ไม่ได้ ดังนั้น การพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาค้ำประกันหรือไม่ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากวินิจฉัยประเภทของสัญญาผิดไป ก็ย่อมนำหลักกฎหมายมาปรับแก้คดีผิดไปด้วย เช่น อายุความฟ้องร้องตามสัญญาชนิดนี้ต้องใช้อายุความทั่วไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 หรือสัญญาดังกล่าวนี้นี้มิใช่ตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ก็มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 980/2513 ที่ศาลฎีกาหยิบยกหลักกฎหมายในเรื่องค้ำประกันในมาตรา 688, 689, 690 ขึ้นวินิจฉัยให้ สำหรับ ร. กับโจทก์นั้น ย่อมถือว่าโจทก์เป็นผู้ค้ำประกัน ร. ต่อองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อโจทก์ต้องชำระหนี้ไปในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน โจทก์ย่อมไล่เบี้ยเอาจาก ร. ได้ ตามมาตรา 693 และ

มาตรา 229(3) แต่ ร. ย่อมยกมาตรา 688,689 และ 700 ขึ้นต่อสู้ใจทักได้. มนตรี
ยอดปัญญา.